החוקים החתיים, הלוח הראשון: "אם איש" (CTH 291, נוסח התקן)

החוקים החתיים הם קובץ של כמאתיים חוקים, כתובים על שני לוחות, שנקראו בפי הסופרים על שם מילותיהם הראשונות: הלוח הראשון – "אם איש" (החוקים 1–100), והלוח השני – "אם גפן" (101–200). זהו קובץ החוקים של ממלכת חַתִּי, שבירתה חַתּוּשָׁה שבלב אנטוליה (היום בוע'זקלה שבטורקיה). כמו חוקי חמורבי והחוקים האשוריים התיכונים, הוא בנוי כולו ממקרים: "אם מישהו יעשה כך וכך – כך וכך ייתן". אין בו פתיחה של מלך ואין בו חתימה של ברכות וקללות; הוא ספר עבודה של שופטים וסופרים, שהועתק ותוקן במשך מאות שנים.

הקובץ חובר בתקופה החתית הקדומה, כנראה בין 1650 ל־1500 לפני הספירה. כתב היד הקדום ביותר, KBo 6.2, נכתב במאה ה־16 בכתב החתי הקדום, והוא עד לנוסח המקורי ביותר שבידינו. התרגום שלפניכם הוא של נוסח התקן, כפי שהועתק במאה ה־13 לפני הספירה, בימי הממלכה החתית המאוחרת: זה הנוסח שהשתמשו בו בחַתּוּשָׁה ערב חורבנה. הלוח מסתיים בקולופון קצר: "לוח שני! ... תַּם", ו"של אבי שִׁמְשִׁי" – כלומר של אבי המלך ("השמש שלי" הוא תואר המלך החתי).

נוסח הבסיס הוא מהדורת CHiL – Corpus of Hittite Laws, בעריכת G. Torri, L. Warbinek ו־A. Carnevale, בפורטל ההיתיטולוגי של מיינץ (Hethitologie-Portal Mainz), ברישיון CC BY-SA 4.0. CHiL מצרפת את כתבי היד של נוסח התקן לטקסט אחד ומחלקת אותו למשפטים ("kola"); הלוח הראשון מונה 571 משפטים. המספר שלפני כל שורה הוא מספר המשפט אצל CHiL, וכל שורה עברית היא משפט חתי אחד. כותרות הסעיפים נושאות את מספרי החוקים המקובלים בספרות, של הארי הופנר (Hoffner, The Laws of the Hittites, 1997); החוק 49 חסר כאן, ונמצא בנוסח המקביל המאוחר (§ XLI). הנוסח הקדום ונוסחים סוטים אחרים מובאים בתרגום המבואר, ובמקומות ששם נוסח התקן שבור הם ממלאים אותו.

מה ימצא כאן הקורא:

- קובץ שמתקן את עצמו. פעמים רבות החוק מצטט את התעריף הישן ואת החדש זה לצד זה: **לפנים היו נותנים מנה כסף, ועתה עשרים שקל כסף ייתן** (§7). התעריפים "עתה" הם בדרך כלל מחצית מאלה של "לפנים", וחלקו של בית המלך בתשלום בוטל (§9, §25). זהו מחוקק שאינו מתבייש לומר שהחוק השתנה.
- מעמדות. החוק מבחין בין **בן חורין** ובין **עבד** ו**אָמָה**, ונותן לכל אחד מחיר משלו: הפגיעה בעבד עולה לרוב מחצית, ולעתים פחות.
- תשלום, לא נקמה. כמעט כל פגיעה נפרעת בכסף (מנה אחת היא ארבעים שקלים) או ב"ראשים" – בני אדם שהפוגע נותן לבית הנפגע, כמו בהריגה (§1–§4). העונש הגופני נדיר, והמוות כמעט אינו נזכר בלוח הזה. נוסחה חוזרת סוגרת מקרים רבים: **ואל ביתו יביט** – מה שמשמעו, כנראה, שהתשלום נגבה מביתו של האשם.
- חובות השירות. סעיפים 39–56 עוסקים בקרקע שהמלך נותן תמורת שירות: שתי החובות, השַׂחְמַן והלוּפְצִי, שתוכנן המדויק אינו ידוע, ולכן הן מתועתקות; "איש־הכלי" ו"איש־הַהֶלֶךְ"; האומנים והערים הפטורים, ואבי המלך שמשיב לבני חַתִּי המתלוננים: "כמו חבריכם – גם אתם באותה דרך עשו!" (§55).
- ועוד: גניבת אדם בין חַתִּי ובין לוּוִיָה ואַרְזָוָה, השידוך והמֹהַר (§28–§36), גניבת בהמות ובהמה תועה, החזיר, הכלב והדבורים, הפריצה וההצתה.

החוקים החתיים והמקרא. החתים לא פגשו את סופרי ישראל: ממלכתם חרבה סביב 1180 לפני הספירה, וה"חתים" של המקרא הם יורשיהם הסוריים המאוחרים או שבט כנעני. כל קרבה בין הקובץ הזה ובין חוקי המקרא היא אפוא טיפולוגית – אותן בעיות משפטיות, ופתרונות דומים או שונים – ולא השפעה. ובכל זאת ההשוואה מאלפת: ההבחנה בין הריגה "במחלוקת" ובין הריגה שבה ידו חוטאת (§3–4) מזכירה את מי ש`אִנָּה לְיָדוֹ` (שמות כא:יג), שגם בו היד היא העושה; החובל שמשלם את שכר הרופא (§10) – את `רַק שָׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא` (שמות כא:יט); ההפלה לפי חודש ההיריון (§17), השן שהופלה (§7) וגניבת השור והשה (§57–70) – את משפטי שמות כא–כב. ההבדלים בולטים לא פחות: בחוקי המקרא הרוצח מת, והעבד שאדוניו הפיל את שנו יוצא לחירות; בחוק החתי – כסף וראשים. התרגום המבואר מסמן כל הקבלה, ואת סוגה.

איך לקרוא את הסימנים:

סימן	משמעו
`[מילה]`	משוחזר: הלוח שבור כאן, והשחזור של העורכים (לפי כתבי יד מקבילים)
`[...]` / `...`	חסר או שאינו ניתן לתרגום
`(מילה)`	הוסף לשם הבנה, אינו במקור
`מילה?`	קריאה או משמעות לא ודאית
`מילה`	תרגום לא ודאי
`⟨מילה⟩`	הושמט בידי הסופר, ומשוחזר
`{נוסח קדום: ...}`	מילים שנוסח התקן חסר אותן, והן באות מן הנוסח החתי הקדום

סימן קריאה אחרי מספר (`לוח שני!`) מסמן מקום שבו הסופר כתב כך, אף שהציפייה היא לאחר. שמות מנוקדים בהופעתם הראשונה; מילים שבלי ניקוד היו נקראות כמילה אחרת מנוקדות בכל מקום (`אָמָה`, `מֹהַר`, `הַהֲלָךְ`).